

Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 37,
Spetterbrücke 4 1160 Wien



EINFACH3 Architekten Ziviltechniker KG
Stiftgasse 29
1070 Wien

1539234–2021–53



12. Bezirk, Schallergasse ONr. 35

Gst.Nr. 1241 in
EZ 2235 der Kat. Gem. Meidling

Gebietsgruppe West
(Stadterneuerung 1)
Spetterbrücke 4, 2. Stock
A - 1160 Wien
Telefon: (+43 1) 4000-37810
Telefax: (+43 1) 4000-99-37810
ggw.stadterneuerung1@ma37.wien.gv.at
bauen.wien.at



Aktenzahl	Sachbearbeiter:	Durchwahl	Datum
MA37/1539234-2021-1	DI Walter	01/4000-37812	Wien, 21. April 2023

Errichtung eines zweigeschossigen Dachzubaus
Zubau, Abtragung
Bauliche Herstellungen
Bauliche Änderungen

Baubewilligung

B E S C H E I D

Nach Maßgabe der mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Pläne, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, wird gemäß § 70 der Bauordnung für Wien (BO) in Verbindung mit der Abweichung von gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 68 Abs. 1 sowie Abs. 4, 5 BO und auf Grund der mit Bescheid vom 16.03.2023, GZ: BV 12 – 340248/2023 erteilten Bewilligung für Abweichungen nach § 69 BO die Bewilligung erteilt, auf der im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Bauführung vorzunehmen:

Nach statischen Ertüchtigungen (z.B. Einbau einer Fundamentplatte, Einbau einer Stahlbetonverbunddecke über dem 3. Obergeschoß, Mauerwerksverpressungen etc.) werden vier neue Wohnungen im Dachgeschoß errichtet. Der bestehende Dachstuhl wird abgetragen. An der Straßenfront wird die Gebäudehöhe bis auf die zulässige Gebäudehöhe von 18,0 m erhöht, darüber wird ein zweigeschossiger Dachzubau errichtet. Beim Hoftrakt wird die bestehende Gebäudehöhe beibehalten und das Dach auf 45 Grad aufgeklappt. Es werden straßenseitig und hofseitig Dachaufbauten errichtet. Am Dach werden Terrassen ausgebildet. Die hofseitig gelegenen Bestands- und Neubauwohnungen erhalten Balkone. In den Bestandswohnungen werden teilweise geringfügige bauliche Änderungen vorgenommen. Im Keller werden der Kinderwagen- und Fahrradraum untergebracht.

Für die barrierefreie Erschließung wird vom Keller bis in das 1. Dachgeschoß ein Aufzugsschacht an das Stiegenhaus angebaut. An den Aufzugsschacht wird ein fixverlegtes Rettungswegesystem montiert.

Vorgeschrieben wird:

- 1.) Der/Die BauwerberIn hat sich gemäß § 124 Abs. 1 BO zur Ausführung einer befugten Bauführerin bzw. eines Bauführers zu bedienen, die bzw. der nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften zur erwerbsmäßigen Vornahme dieser Tätigkeit berechtigt ist. Sofern der Bauführer die Baupläne nicht unterfertigt hat, hat der Bauwerber der Behörde vor Baubeginn der Bauführung schriftlich einen Bauführer bekanntzugeben und nachzuweisen, dass dieser die Baupläne, die nach diesem Gesetz ausgeführt werden dürfen, zur Kenntnis genommen hat. Unterbleibt der Nachweis, gilt die Bekanntgabe eines Bauführers als nicht erfolgt.
- 2.) Vor Baubeginn ist gemäß § 127 Abs. 3a BO vom/von der BauwerberIn der Behörde ein/e ZiviltechnikerIn oder ein/e gerichtlich beeidete/r Sachverständige/r für das einschlägige Fachgebiet (PrüfingenieurIn) schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist vom/von der PrüfingenieurIn gegenzuzeichnen. Er/Sie muss vom/n der BauwerberIn und vom/n der BauführerIn verschieden sein und darf zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Ein Wechsel des/r Prüfingenieurs/in ist der Behörde vom/n der BauwerberIn unverzüglich anzuzeigen.
- 3.) Der/Die PrüfingenieurIn ist im Sinne des § 125 Abs. 2 BO neben der Überwachung der Bauausführung nach dem genehmigten Bauplan gleichzeitig verpflichtet, die Baulichkeit auch lage- und höhenmäßig auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Bauplan zu überprüfen. Allfällige Abweichungen sind unverzüglich der MA 37 anzuzeigen.
- 4.) Der/Die BauführerIn hat gemäß § 124 Abs. 2 BO den Beginn der Bauführung mindestens drei Tage vorher der MA 37/Bauinspektion und weiters dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten elektronisch mittels Webanwendung per Baustellendatenbank (buak.at) anzuzeigen. Ist der Bauführer eine juristische Person oder eine sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, hat diese vor Baubeginn der Bauführung der Behörde eine natürliche Person als baurechtlichen Geschäftsführer gemäß § 124 Abs. 1a BO zu benennen.
- 5.) Der/Die BauwerberIn hat bei Baubeginn eine von der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. dem Aufschließungsweg deutlich und dauernd sicht- und lesbare Tafel an der von der Bauführung betroffenen Liegenschaft anzubringen, aus der hervorgeht,
 1. um welches Bauvorhaben es sich handelt,
 2. das Datum des Baubeginns und
 3. die zuständige Behörde.Diese Tafel muss mindestens drei Monate ab Baubeginn belassen werden. Grenzt die von der Bauführung betroffene Liegenschaft an mehrere öffentliche Verkehrsflächen oder Aufschließungswege, ist an jeder dieser Verkehrsflächen eine solche Tafel anzubringen.
- 6.) BauwerberInnen haben gemäß § 127 Abs. 3 BO die Überprüfung der Bauausführung durch den/die PrüfingenieurIn vornehmen zu lassen.
- 7.) Baugrubensicherungen sind nach dem Stand der Technik zu planen, zu bemessen und auszuführen. Befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Baugrube Bauwerke, so haben sich die statischen Berechnungen auch auf die Baugrubensicherung zu beziehen und es ist die

Ausführung dieser durch den/die PrüfingenieurIn und den/die BauführerIn im Rahmen der Beschau des Untergrundes zu überprüfen und abzunehmen.

- 8.) Gemäß § 127 Abs. 2 BO sind der/die Bauwerber/in und der/die Bauführer/in verpflichtet, auf der Baustelle die Baupläne, nach denen gebaut werden darf, sowie die nach dem Fortschritt des Baues erforderlichen statischen Unterlagen aufzulegen. Weiters sind gemäß § 127 Abs. 2 BO die Nachweise der/s Prüfingenieurs/in über die gemäß Abs. 3 vorgenommenen Überprüfungen aufzulegen.
- 9.) Erste Löschhilfe (Feuerlöscher)
- 9.1.) Als Erste Löschhilfe müssen tragbare Feuerlöscher entsprechend der Anwendungsrichtlinien der TRVB 124 leicht erreichbar, gut sichtbar und stets gebrauchsfähig bereitgehalten sein.
Darüber ist ein Nachweis einer fachkundigen Person erstellen zu lassen und zur Einsichtnahme durch Organe der Behörde im Objekt bereit zu halten.
- 9.2.) Die tragbaren Feuerlöscher müssen der ÖNORM EN 3 entsprechen und müssen mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in Abständen von 27 Monaten von einer fachkundigen Person (z.B. Löschwart) auf ihren ordnungsgemäßen Zustand nachweisbar überprüft sein.
- 10.) Rauchabzug für Treppenhäuser
- 10.1.) Die im Treppenhaus vorgesehene Rauchabzugseinrichtung mit einer geometrisch freien Öffnungsfläche von mind. 1 m² ist gemäß der TRVB 111 zu errichten und zu betreiben.
- 10.2.) Rauchabzüge für Treppenhäuser sind nach Fertigstellung nachweisbar einer Abschlussüberprüfung durch einen befugten Fachkundigen zu unterziehen.
- 10.3.) Soweit herstellereitig keine kürzeren Wartungsintervalle vorgesehen sind, sind die Rauchabzüge mindestens einmal alle zwei Jahre von einer Fachfirma nachweisbar einer Wartung zu unterziehen.
- 10.4.) Der Rauchabzug muss durch eine hierfür geeignete Person regelmäßig mindestens alle drei Monate auf seine Funktion nachweisbar überprüft werden.
- 10.5.) Über die Abschlussüberprüfung, wiederkehrenden Prüfungen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten des Rauchabzuges sind Aufzeichnungen in einem Kontrollbuch zu führen und dieses im Objekt aufzubewahren.
- 10.6.) Die Berichte über die Abschlussüberprüfung, Wartung, wiederkehrende Prüfung (Eigenkontrollen) des Rauchabzuges sind zur jederzeitigen Einsichtnahme durch Organe der Behörde oder der Feuerwehr im Objekt bereitzuhalten.
- 10.7.) Die bei Überprüfungen festgestellten Mängel an der Rauchabzugseinrichtung müssen unverzüglich behoben werden.
- 11.) Das bis auf das an das Gebäude angrenzende Gelände führende festverlegte Rettungswegesystem hat ÖNORM Z 1600 zu entsprechen.
- 12.) Geschlossene Aufzugsschächte sind zu entlüften. Die Querschnittsfläche von Lüftungsöffnungen muss mindestens 1 % der Grundfläche des Schachtes betragen.
- 13.) Bei Aufzügen ohne gesonderten Triebwerksraum muss jene Haltestelle, bei der die Zugänglichkeit zum Triebwerk und zu Notbefreiungseinrichtungen erfolgt (Servicehaltestelle), stets von allgemein zugänglichen Räumen (Treppenhaus) erreichbar sein.

- 14.) Schaltschränke von Aufzügen, die in notwendigen Verbindungswegen angeordnet werden, dürfen im Sinne vorstehender Bauteile die erforderliche Mindestbreite von Gängen in allgemein zugänglichen Bereichen und von Treppen um nicht mehr als 10 cm einengen.
- 15.) Personenaufzüge sind mit einer Brandfallsteuerung gemäß ÖNORM EN 81-73 in Verbindung mit ÖNORM B 2474 auszustatten. Für die Auslösung ist eine manuelle Rücksendeeinrichtung gemäß ÖNORM B 2474 auszuführen; sofern jedoch eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) oder Melder gemäß ÖNORM EN 54-7 in Verbindung mit einer Druckbelüftungsanlage (DBA) vorhanden sind, hat die Auslösung durch Anliegen eines Branderkennungssignals dieser Einrichtungen automatisch zu erfolgen. Die Brandfallsteuerung bewegt den jeweiligen Fahrkorb bei Anliegen eines Branderkennungssignals in die jeweilige Bestimmungshaltestelle (Evakuierungsebene) und setzt den jeweiligen Antrieb still.
Des Weiteren muss in den Haltestellen von Personenaufzügen das Verbotsschild (gemäß ÖNORM EN 81-73) „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ als Bildzeichen (Registriernummer P020) nach EN ISO 7010 angebracht werden.
- 16.) Klappbare Plattformen und Bügelschranken von Treppenschrägaufzügen müssen in nicht betriebsbereitem Zustand (Parkstellung) in hochgeklappter Stellung arretierbar sein, um unzulässige Einengungen der lichten Mindestbreite von Gängen und Treppen zu verhindern.
- 17.) Bei Treppenschrägaufzügen für die allgemeine Verwendung muss die Plattformgröße der klappbaren Plattform mindestens 80 cm × 100 cm betragen und die Nennlast ist auf mindestens 300 kg auszulegen.
- 18.) **Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist gemäß § 128 Abs. 1 BO bei der Behörde von dem/der Bauwerber/in, von dem/r Eigentümer/in (einem/r Miteigentümer/in) der Baulichkeit oder von dem/r Grundeigentümer/in (einem/r Grundmiteigentümer/in) eine Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der folgende Unterlagen anzuschließen sind:**
 - eine Bestätigung eines/r Ziviltechniklers/in über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung sowie darüber, dass die vorgelegten Unterlagen vollständig sind und die Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens eingehalten werden;
 - wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, ungeachtet der hierfür erwirkten Bewilligung oder Kenntnisnahme, ein der Ausführung entsprechender Plan, der von einem/r hierzu Berechtigten verfasst und von ihm/ihr – in elektronischen Verfahren elektronisch – unterfertigt sein muss; darüber hinaus ist ein Nachweis über das Erreichen der erforderlichen Zuverlässigkeit der Tragwerke vorzulegen;
 - wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, die den Umfang des § 73 Abs. 3 nicht überschreiten, der Ausführung entsprechende Baupläne gemäß § 65 Abs. 1 sowie der Nachweis, dass der/die Bauwerber/in diese zur Kenntnis genommen hat; weiters ist eine nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften gefertigte Bestätigung des/der Ziviltechniklers/in (Z 1) bzw. des/der Bauführers/in (Abs. 3 und 3a) anzuschließen, dass die Abweichungen den Umfang des § 73 Abs. 3 nicht überschreiten und entsprechend den Bauvorschriften ausgeführt worden sind; darüber hinaus ist ein Nachweis über das Erreichen der erforderlichen Zuverlässigkeit der Tragwerke vorzulegen;

- die vom/von der Prüferin/Prüfer aufgenommenen Überprüfungsbefunde, sofern sie nicht bereits vorgelegt wurden;
- positive Gutachten (Hauptbefund) über die vorhandenen Abgasanlagen (bei Abgassammlern mit dem Hinweis, dass eine Strömungsberechnung nach ÖNORM EN 13384-2 vorliegt);
- eine Bestätigung, dass ein Bauwerksbuch gemäß § 128a BO angelegt wurde;
- ein Nachweis über die Erfüllung des Wärmeschutzes sowie des Schallschutzes, wenn das Gebäude anders, jedoch mindestens gleichwertig ausgeführt wurde;
- bei Neu-, Zu- und Umbauten ein positives Gutachten über die Trinkwasserinstallation (Verbrauchsanlage);
- Auf die Bestätigung einer Registrierung der Gebäudebeschreibungen wird verzichtet.

Auf die Vorlage der übrigen im § 128 Abs. 2 genannten Unterlagen wird gemäß § 128 Abs. 3 BO verzichtet.

B e g r ü n d u n g

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die Auflagen sind in der Bauordnung für Wien und den einschlägigen Nebengesetzen begründet. Etwaige privatrechtliche Vereinbarungen waren im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen.

Herr Walter Karl Nowak vertreten durch Frau Anna Therese Nowak, Grundeigentümer der Liegenschaft 12., Schallergasse 36, EZ 2250 der Kat.-Gem. Meidling mit Schreiben vom 09.11.2022 folgenden Einwand vorgebracht hat:

„Die Wohnungen in unserem 2-stöckigen Gebäude werden auf Grund dieser doch hohen Aufstockung noch weniger Licht und Sonne bekommen als bisher, ganz besonders betroffen ist die Wohnung im Erdgeschoß, aber es wird auch die Wohnungen in den anderen Stockwerken sehr treffen!

Unsere Frage ist auch: Warum soll es eine Bewilligung dafür geben, dass anstelle des einen „zulässigen“ Dachgeschoßes noch ein „zweites“ draufgesetzt werden kann?

Wir verstehen natürlich, dass mit den aufgesetzten 2 Etagen „mehr lukriert“ werden kann, als nur mit der einen zulässigen Etage!

Diese zusätzliche Aufstockung geht aber auf Kosten der Lebensqualität der in den Wohnungen des genau gegenüberliegenden Gebäudes wohnenden Menschen, besonders jedoch der Kleinkinder!

Wir befürchten auch, dass während des Baues Veränderungen eintreten könnten, z.B. dass dieses niedrigere neue Stockwerk, mit anscheinend erstaunlich (aber so scheint es zumindest auf dem Plan zu sein, die tatsächliche Größe ist für uns nicht wirklich ersichtlich) kleinen Fenstern, vielleicht ganz zufällig oder vielleicht auch ganz bewusst, sozusagen um ein paar „Ziegelscharen“ höher ausfällt (oder eben die Betonwände höher hergestellt werden) und es dann heißt: „Das hätte nicht geschehen dürfen, da muss Strafe bezahlt werden oder so ähnl.“ Die Tatsache ist aber geschaffen und wenn so gebaut, wird es nicht mehr verändert werden und somit muss man halt damit leben!

Dies wäre dann ja nicht zum ersten Male so passiert und sicherlich auch nicht zum letzten Mal!

Ich, Walter Karl Nowak, als Besitzer des Hauses Schallergass 36, beeinspruche daher die, laut den Bauplänen vorgesehene, Aufstockung mit zwei Dachgeschoßen!"

Gemäß § 134a BO in der geltenden Fassung werden subjektiv-öffentliche Nachbarrechte, deren Verletzung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften (§ 134 Abs. 3) im Baubewilligungsverfahren geltend machen können, durch folgende Bestimmungen, sofern sie ihrem Schutz dienen, begründet:

- a. Bestimmungen über den Abstand eines Bauwerks zu den Nachbargrundgrenzen, jedoch nicht bei Bauführung unterhalb der Erdoberfläche;
- b. Bestimmungen über die Gebäudehöhe;
- c. Bestimmungen über die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bauplätzen, Baulosen und Kleingärten;
- d. Bestimmungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Fluchtlinien;
- e. Bestimmungen, die den Schutz vor Immissionen, die sich aus der widmungsgemäßen Benützung eines Bauwerks ergeben können, zum Inhalt haben. Die Beeinträchtigung durch Immissionen, die sich aus der Benützung eines Bauwerks zu Wohnzwecken oder für Stellplätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß ergibt, kann jedoch nicht geltend gemacht werden;
- f. Bestimmungen, die den Nachbarn zu Emissionen berechtigen.

Die vorgebrachten Einwände stellen Einwände gegen Abweichungen von den Bebauungsvorschriften dar.

Gemäß § 133 BO obliegt die Entscheidung über Anträge auf Bewilligungen von Abweichungen von Bebauungsvorschriften (§69 BO) dem Bauausschuss der örtlich zuständigen Bezirksvertretung.

Dieser hat mit Bescheid vom 16.03.2023, GZ: BV 12- 340248/2023 die Bewilligung für Abweichungen gemäß § 69 BO erteilt, da ein sachlich gerechtfertigter Ausnahmefall vorliegt.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei uns einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen.

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.

Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,-. Dieser Betrag ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und der Betrag anzugeben ist.

Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtzahlung“ ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel (IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und der Betrag anzugeben.

Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen.

Die telefonische oder mündliche Einbringung der Beschwerde ist nicht zulässig.

Hinweis auf Rechtsvorschriften

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und die darin verbindlich erklärten Normen), sofern im Baubewilligungsbescheid nicht anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid nicht angeführt oder in den Einreichunterlagen anders dargestellt sind. Im Einzelnen wird auf die Bestimmungen der BO und auf die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) verwiesen.

Während der Bauführung ist jede unnötige, das zumutbare Maß übersteigende Lärm- und Staubbelästigung zu vermeiden und insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen des Baulärmgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 16/1973 in der dzt. geltenden Fassung in Verbindung mit der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 30. Apr. 1973, LGBl. für Wien Nr. 20/1973 zu achten.

Bauwerke, insbesondere Aufenthaltsräume, müssen in allen ihren Teilen so geplant und ausgeführt sein, dass keine die Gesundheit der BenutzerInnen gefährdende Immission aus Bauprodukten auftritt.

Auf die Bestimmungen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes wird hingewiesen.

Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes - BauKG wird hingewiesen. Auskünfte zum BauKG erhalten Sie zum Beispiel bei der Landesinnung Bau Wien, Wolfengasse 4, 1010 Wien.

Bei Baubeginn ist jedenfalls zu überprüfen, ob die der Berechnung zugrundeliegenden statischen Sachverhalte den Tatsachen vor Ort entsprechen. Die Auswirkungen aller früheren und/oder gleichzeitigen Baumaßnahmen sind zu berücksichtigen.

Leitfaden der MA 42: Baumschutz auf Baustellen
(wien.gv.at/umwelt/parks/pflanzenschutz/baumschutz-baustelle.html)

Bei Fassadensanierungen sind Vorkommen (streng) geschützter Gebäudebrüter (Vögel und Fledermäuse) vor der Durchführung des Vorhabens zu berücksichtigen. Um eine Verletzung von Verboten des § 10 Wiener Naturschutzgesetz zu vermeiden, sind die notwendigen Schritte und Schutzmaßnahmen frühzeitig mit der Stadt Wien – Umweltschutz abzuklären (E-Mail

post@ma22.wien.gv.at, Tel. +43 1 4000 73440). Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.gebaeudebrueter.wien.gv.at. Über diese Internetseite gelangen Sie auch zum Themenstadtplan „Wien Umweltgut“, über den Sie abfragen können, ob an Ihrem Standort Vorkommen geschützter Gebäudebrüter in Wien bekannt sind.

Handelt es sich um ein Bauvorhaben mit geringfügiger Auswirkung gemäß ÖNORM B 1998-3 darf das rechtmäßig bestehende Sicherheitsniveau zum Zeitpunkt der Errichtung um nicht mehr als 3 % verschlechtert werden.

Für Aufzüge sind die Bestimmungen des Wiener Aufzugsgesetzes 2006 – WAZG 2006 anzuwenden. Insbesondere ist nach Errichtung oder wesentlicher Änderung eines Aufzuges eine Anzeige gemäß §7 WAZG 2006 zu erstatten. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde: Baupolizei MA 37, Gruppe A (Dresdner Straße 73-75, 1200 Wien, Tel.: 4000 37140). Für Aufzüge, die dem Gewerberecht unterliegen, ist eine gesonderte Bewilligung erforderlich, um die beim Betriebsanlagenzentrum des betroffenen Bezirkes anzusuchen ist.

Für die Wärmepumpe ist gemäß § 61 BO eine gesonderte Bewilligung zu erwirken.

Wird ein Gehsteig im Zuge der Baumaßnahmen beschädigt, so ist er im Einvernehmen mit der MA 28 (Lienfeldergasse 96, 1170 Wien) wiederherzustellen.

G e b ü h r e n h i n w e i s

Kanaleinmündungsgebühr war wegen Zutreffens der Bagatellgrenze gemäß § 10 Abs. 2 des Gesetzes über Kanalanlagen und Einmündungsgebühren keine zu entrichten.

Ausstehende Gebühren und Abgaben werden gesondert vorgeschrieben. Sie erhalten in den nächsten Tagen einen Zahlschein. Sie können aber auch unter Vorlage des Zahlscheines bei einer Kassa der Stadt Wien bar oder mittels Bankomat einzahlen. Weiters haben Sie die Möglichkeit die Bezahlung mittels Internet, über das „Bezahlservice“ der Stadt Wien (wien.at/bezahlen) vorzunehmen.

Ergeht an: siehe Verteilerliste im Anhang

Für den Abteilungsleiter:

DIⁱⁿ Winzer

Anhang

Verteilerliste zur Zahl 1539234-2021-1


Ergeht an:

EinbringerIn/BauwerberIn , Grund(mit)eigentümerIn EZ 2235 Kat.Gem. Meidling	Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG unter Anschluss der Pläne Parie A und B sowie des Bescheides des Bauausschusses der Bezirksvertretung
Nachbar EZ 2250 Kat.Gem. Meidling	Nowak Walter Karl, zu Händen Nowak Anna Therese unter Anschluss des Bescheides des Bauausschusses der Bezirksvertretung
Nachbar EZ 2250 Kat.Gem. Meidling	Nowak Walter Karl, zu Händen Anwalts- und Immobilienverwaltungskanzlei Dr. Franz Nistelberger Dr. Eva Hoffmann Immobilienverwaltung e.U. unter Anschluss des Bescheides des Bauausschusses der Bezirksvertretung

In Abschrift an:

PlanverfasserIn	EINFACH3 Architekten Ziviltechniker KG
-----------------	--

Behörden/Verwaltung:

Finanzamt Österreich - 03 AV03
MA 21 - Bauausschuss § 69 unter Anschluss des Bescheides des Bauausschusses der Bezirksvertretung
MA 37 - Bauinspektion, Überwachungsarchiv unter Anschluss der analogen Pläne C, Bauausschussbescheid
MA 37 - Gruppe A (Aufzüge und Kesselanlagen)



**Stadt
Wien**

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
<https://www.wien.gv.at/amtssignatur>

Bezirksvertretung für den 12. Bezirk

Bauausschuss

DVR: 0000191



GZ.: BV 12 – 340248/2023

Wien, 16.3.2023

12. Bezirk, Schallergasse ONr. 35
EZ 2235 der Kat. Gem. Meidling

**Abweichungen von Vorschriften des
Bebauungsplanes gemäß § 69 der
Bauordnung für Wien (BO)**

BESCHEID

Der Bauausschuss der Bezirksvertretung für den 12. Bezirk hat in seiner Sitzung vom 16.3.2023, in Anwesenheit der in der Anlage genannten Mitglieder wie folgt beschlossen:

Für das beim Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 37, zur Zahl: MA 37/1539234-2021-1 anhängige Bauvorhaben, sind nach Maßgabe der diesem Baubewilligungsverfahren zu Grunde liegenden Pläne nachstehende Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes zulässig:

Der Dachgeschoßzubau darf von der Bestimmung des Bebauungsplanes, wonach nur ein Dachgeschoß errichtet werden darf, abweichen.

Hofseitig darf die Gebäudehöhe neben dem Aufzugschacht auf einer Länge von ca. 2,0 m um 1,02 m überschritten werden.

Die Gründe, die für die Abweichungen sprechen, überwiegen.

B e g r ü n d u n g

Gemäß § 69 Abs. 1 der BO hat die Behörde nach Maßgabe des § 69 Abs. 2 BO über die Zulässigkeit der dort näher genannten Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes für das einzelne Bauvorhaben zu entscheiden.

Die Zielrichtung des Flächenwidmungsplanes und Bebauungsplanes wird durch die Abweichungen im Sinne des § 69 Abs. 1 BO nicht unterlaufen.

Bei der Entscheidung für die Bewilligung der Abweichungen war weiters nach Abs. 1 leg cit zu berücksichtigen, dass

- die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen nicht vermindert wird,

- an Emissionen nicht mehr zu erwarten ist, als bei einer der Flächenwidmung entsprechenden Nutzung typischerweise entsteht,
- das vom Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild nicht störend beeinflusst wird und
- die beabsichtigte Flächennutzung sowie Aufschließung nicht grundlegend anders werden.

Nach Abs. 2 leg cit sind die Abweichungen zulässig, da sie nachvollziehbar

- eine zweckmäßigere Nutzung von Bauwerken, insbesondere des konsensgemäßen Baubestandes bewirken (Abs. 2 Z 2).

Weiters war bei der Entscheidung zu berücksichtigen, dass

- der konsensgemäße Baubestand der betroffenen Liegenschaft und der Nachbarliegenschaften nicht beeinträchtigt wird,
- das 1. Dachgeschoß nur unwesentlich innerhalb des Dachumrisses liegt und als solches aus dem öffentlichen Raum nicht ablesbar ist, da durchwegs noch vertikale Fenster ausgebildet werden können und
- die laut Bauordnung mögliche Höhe des obersten Abschlusses des Daches von bis zu 7,5 m nicht ausgenutzt wird.

Gegen Abweichung spricht sich Herr Walter Karl Nowak vertreten durch Frau Anna Therese Nowak, Grundeigentümer der Liegenschaft 12., Schallergasse 36, EZ 2250 der Kat.-Gem. Meidling mit Schreiben vom 09.11.2022, folgenden Einwand vorbringend, aus:

Die Wohnungen in unserem 2-stöckigen Gebäude werden auf Grund dieser doch hohen Aufstockung noch weniger Licht und Sonne bekommen als bisher, ganz besonders betroffen ist die Wohnung im Erdgeschoß, aber es wird auch die Wohnungen in den anderen Stockwerken sehr treffen!

Unsere Frage ist auch: Warum soll es eine Bewilligung dafür geben, dass anstelle des einen „zulässigen“ Dachgeschoßes noch ein „zweites“ draufgesetzt werden kann?

Wir verstehen natürlich, dass mit den aufgesetzten 2 Etagen „mehr lukriert“ werden kann, als nur mit der einen zulässigen Etage!

Diese zusätzliche Aufstockung geht aber auf Kosten der Lebensqualität der in den Wohnungen des genau gegenüberliegenden Gebäudes wohnenden Menschen, besonders jedoch der Kleinkinder!

Wir befürchten auch, dass während des Baues Veränderungen eintreten könnten, z.B. dass dieses niedrigere neue Stockwerk, mit anscheinend erstaunlich (aber so scheint es zumindest auf dem Plan zu sein, die tatsächliche Größe ist für uns nicht wirklich ersichtlich) kleinen Fenstern, vielleicht ganz zufällig oder vielleicht auch ganz bewusst, sozusagen um ein paar „Ziegelscharen“ höher ausfällt (oder eben die Betonwände höher hergestellt werden) und es dann heißt: „Das hätte nicht geschehen dürfen, da muss Strafe bezahlt werden oder so ähnl.“ Die Tatsache ist aber geschaffen und wenn so gebaut, wird es nicht mehr verändert werden und somit muss man halt damit leben!

Dies wäre dann ja nicht zum ersten Male so passiert und sicherlich auch nicht zum letzten Mal!

Ich, Walter Karl Nowak, als Besitzer des Hauses Schallergass 36, beeinspruche daher die, laut den Bauplänen vorgesehene, Aufstockung mit zwei Dachgeschoßen!

Das Gebäude wird bis zur zulässigen Gebäudehöhe von 18,0 m erhöht, darüber wird ein zweigeschossiges Dach errichtet, wobei das erste Dachgeschoß nur unwesentlich in den Dachumriss

ragt. Die Gebäudehöhe nach § 75 BO Abs.4 Pkt. c) wird eingehalten, somit sind die subjektiv-öffentlichen Rechte des Nachbarn der ihm zugekehrten Front gewährleistet.

Die Kubatur des Gebäudes wird durch die Errichtung eines 2. Dachgeschoßes nicht vergrößert.

Das zweite Dachgeschoss, welches durch die Aufklappung der neuen Dachhaut entsteht, bleibt innerhalb des Dachumrisses mit Ausnahme der Gaupen und überschreitet nicht den höchsten Punkt des Daches von 4,5 m. Dadurch ergeben sich keine negativen Beeinträchtigungen betreffend der Belichtung für die angrenzenden Liegenschaften. Durch die Ausbildung von zwei Dachgeschossen kommt es zu einer Angleichung der Gebäudehöhen und einer Homogenisierung der Straßenfassade an der Schallergasse. Die Maßstäblichkeit des Stadtbildes bleibt mit dem gegenständlichen Projekt grundsätzlich gewahrt.

Die beabsichtigte Flächennutzung sowie Aufschließung werden nicht grundlegend anders. Das Vorhaben entspricht daher den Intentionen des Flächenwidmungsplans und Bebauungsplans.

Über die vorgebrachten Einwendungen wird in baurechtlicher Hinsicht im zugehörigen Baubewilligungsbescheid abgesprochen.

Da somit jene Gründe, die für die Bewilligung der Abweichungen sprechen, gegenüber jenen, die dagegensprechen, überwiegen, war spruchgemäß zu entscheiden.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Bescheid ist gemäß § 133 Abs. 7 BO eine abgesonderte Beschwerde nicht zulässig. Eine Beschwerde kann nur mit der Beschwerde gegen einen Bescheid, der sich auf die Bewilligung oder Versagung von Abweichungen nach § 133 Abs. 1 Z 1 BO stützt, verbunden werden.

Beilagen: Anwesenheitsliste der Mitglieder des Bauausschusses

Der Vorsitzende des Bauausschusses der
Bezirksvertretung für den 12. Bezirk:

MANFRED MAIER

An die MA 37 zur elektronischen
Abfertigung der Ausfertigung

Anhang

Verteilerliste zu Bauausschussbescheid

Ergeht an:

EinbringerIn/BauwerberIn , Grund(mit)eigentümerIn EZ 2235 Kat.Gem. Meidling	Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG
Nachbar EZ 2250 Kat.Gem. Meidling	Nowak Walter Karl, zu Handen Nowak Anna Therese
Nachbar EZ 2250 Kat.Gem. Meidling	Nowak Walter Karl, zu Handen Anwalts- und Immobilienverwaltungskanzlei Dr. Franz Nistelberger Dr. Eva Hoffmann Immobilienverwaltung e.U.

Behörden/Verwaltung:

Bauausschuss für den 12. Bezirk
MA 21 - Bauausschuss § 69
MA 37 - Gebietsgruppe West - Bauinspektion

**Bauausschuss der Bezirksvertretung
des 12. Wiener Gemeindebezirkes**

Sitzung am 16. März 2023



BR Mag. Manfred MAIER <i>Maier</i>	BR ⁱⁿ Helene Johanna BAUER-PAI, BA BA
BR Ing. Andreas PFEIFER <i>Pfeifer</i>	BR ⁱⁿ Gertrude BOHMANN
BR ⁱⁿ Anna BOLOVICH ENTSCHULDIGT	BR DI Aziz GÜLÜM <i>stad. BR POSTL</i> <i>Aziz Güllüm</i>
BR ⁱⁿ Jelka Erika FRÖHLICH <i>Jelka Erika Fröhlich</i>	
BR ⁱⁿ Sarah PLIEM <i>Sarah Pliem</i>	BR ⁱⁿ Eiman MAHMOUD, BA
BR Matthias POSTL <i>Matthias Postl</i>	BR Michael RAMMINGER <i>Michael Ramminger</i>
BR Josef ZELLHOFER <i>Josef Zellhofer</i>	BR Michael SCHÜSSLER, BA BA BSc LL.B
BR Roland TAUFNER <i>Roland Taufner</i>	BR Niklas ZIERL, BA BSc (WU)
BR ⁱⁿ Karin PELUG <i>Karin Pelug</i>	BR ⁱⁿ Christine SVOBODA
BR Mag. Thomas SCHOBESBERGER <i>Thomas Schobesberger</i>	BR ⁱⁿ Mag. ^a Christina BUCZKO
BR ⁱⁿ Mag. ^a Tanja GROSSAUER-RISTL <i>Tanja Grossauer-Ristl</i>	Elena OSENSTETTER, MA
BR ⁱⁿ Sabrina CZOMPO <i>(E)</i>	BR Mag. Claus HOCHRAINER

